Wann ist ein Staat ein Staat?

Die Anerkennung eines Staates durch die internationale Völkergemeinschaft erlangt ein Staat, wenn er folgende drei Staatselemente erfüllt:

- **Staatsgebiet**; d.h.: Es besteht ein räumlich abgegrenzter Herrschaftsbereich gegenüber anderen Staaten mit anerkanntem Grenzverlauf.
- **Staatsvolk**; d.h.: Staatsangehörige erkennen die Staatsherrschaft an.
- **Staatsgewalt**; d.h.: Repräsentanten üben die Herrschaft bzw. die Staatsmacht über das Staatsgebiet und das Staatsvolk aus.

Eine einseitig erfolgte Unabhängigkeitserklärung oder das Festlegen von Grenzen reicht somit nicht aus, um als souveräner Staat zu gelten.

1. Äußere Sicherheit

Den Menschen eines Landes droht der Verlust des Friedens und der Freiheit nicht nur durch kriminelle Aktivitäten im Inneren, sondern auch durch kriegerische Handlungen von außen. Zur Wahrung der äußeren Sicherheit dienen Armeen, Verteidigungsbündnisse und diplomatische Kontakte. Für die Bundesrepublik Deutschland spielte die äußere Sicherheit lange Zeit eine herausragende Rolle. Der Grund dafür war der ost-west Konflikt bzw. der kalte Krieg. In dieser Zeit wurde deutlich, dass durch ausreichende Bewaffnung, Bündnisbildung und diplomatische Kontakte Kriege verhindert werden können. Um den Missbrauch der Bundeswehr zu Angriffszwecken zu verhindern, wurde im Grundgesetz Artikel 26 verankert.

2 Innere Sicherheit und Ordnung

Der Wunsch der Menschen nach friedvollem Zusammenleben verlangt einen Staat, der die Sicherheit im Inneren gewährleistet. Dies erfolgt durch die Tätigkeit der Polizei und der Gerichte. Die Berechtigung, physische Gewalt anzuwenden, liegt dabei grundsätzlich beim Staat. Dies wird als **Gewaltmonopol** des Staates bezeichnet. Lediglich in Notwehrsituationen darf sich der Einzelne mit Gewalt wehren. Die innere Sicherheit ist ein soziales Grundrecht, das zu gewähren der Staat gegenüber den Bürgern in der Pflicht steht.

3 Die Wahrung und Entwicklung der Rechtsordnung

Eng verbunden mit der inneren Sicherheit und Ordnung ist die Rechtsordnung eines Staates. In ihr werden das Zusammenleben der Personen und deren Verhältnis zum Staat festgelegt. Das Recht soll Gerechtigkeit stiften. Wichtige Rechtsgrundlagen stellen in Deutschland das BGB und das StGB dar. Weil sich die Gesellschaft wandelt, muss sich auch die Rechtsordnung weiterentwickeln.

4 Daseinsvorsorge

Hoch entwickelte Staaten bieten ihren Bürgern zur Daseinsvorsorge eine Vielzahl an öffentlichen Einrichtungen. Straßen, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Altersheime, Museen, Theater usw. leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität.

© PuG-Team, B3-Fürth

5 Die soziale Sicherheit

Nach einer modernen Staatsvorstellung soll der Staat seinen Bürgern stets ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Wie stark der sogenannte **Sozialstaat** ausgeprägt sein soll, hängt von der jeweiligen Sozialpolitik an der Regierung ab. Mindestansprüche ergeben sich aus den im Grundgesetz verankerten Grundrechten.

6 Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung

Die soziale Situation der Bürger eines Landes ist vielfach und direkt von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes abhängig.
Daher bemüht sich der Staat, die Wirtschaft zu fördern. Dies kann zum Beispiel durch Subventionen geschehen oder aber auch durch Konjunkturprogramme.

7 Schutz der natürlichen Lebensgrundlage

Die Lebensweise der Menschen in den Industrienationen hat in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend Umweltprobleme hervorgerufen. Diese können den Staat nicht unberührt lassen, daher betreibt er aktiv Umweltpolitik. Ihre Bedeutung wird auch durch ihre verfassungsmäßige Verankerung (Art.20a GG) deutlich und wird in den kommenden Jahren an Brisanz zunehmen.

8 Funktionierende Verwaltung

Alle genannten Staatsaufgaben müssen für die Bürger umgesetzt werden. Dies geschieht durch die öffentliche Verwaltung im Bund, den Ländern und Kommunen.
Sie handelt als Leistungsverwaltung, wenn sie zum Beispiel Sozialhilfe und Wirtschaftsförderungen zahlen oder einen Kindergartenplatz bereitstellt. Und es handelt sich um eine Eingriffsverwaltung, wenn die öffentliche Verwaltung beispielsweise Bürgern Bußgelder auferlegt, von ihnen Steuern eintreibt oder eine Fahrerlaubnis entzieht.

Quelle: Demokratie gestalten – Sozialkunde für Berufsschulen und Berufsfachschulen in Bayern. Europa Verlag. 10. Auflage.



Alle Staatsaufgaben unterliegen in Deutschland einem im Grundgesetz festgelegten Wertekanon. Besonders wichtig ist hierbei die Menschenwürde (Art. 1 GG), die individuelle Freiheit (Art. 2 GG), die rechtliche Gleichheit aller Menschen (Art. 3 GG) und die demokratische Gesellschaftsordnung (Art. 20 GG).

© PuG-Team, B3-Fürth

Zusatzaufgaben:

a) Wären Sie zufrieden mit einem sogenannten Nachtwächterstaat?

b) Was würde vermutlich passieren, wenn es keine staatliche Verfassung gäbe?

c) Welche Länder sind fragile oder failed States?

d) Warum sind diese Staaten failed States geworden?

e) Was würden Sie machen, wenn Sie in einem failed State leben würden?

f) Thomas Hobbes war der Meinung: „homo homini lupus". Sind Sie derselben Meinung und was für Folgerungen ziehen Sie daraus?

g) Sind Sie der Meinung, dass es Aufgabe des Staates sein muss, allen Bürgern in allen Notlagen sofort zu helfen?

h) Überprüfen Sie Ihr Wissen zum Thema Staatsaufgaben: https://learningapps.org/watch?v=p2imm5oh221

© PuG-Team, B3-Fürth